

예술원사무국 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침 개정 이유서

1. 개정이유

- 「스토킹 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」(이하 "스토킹방지법")(시행 '23.7.18.) 및 「문화체육관광부 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침」(시행 '24.9.3.) 개정사항을 반영하고, 폭력 예방교육 운영안내 지침에 따라 고충심의위원 및 고충상담원 지정인원을 변경하고자 함

2. 주요내용

- 스톱킹 예방교육을 성희롱·성폭력 교육과 통합 실시할 근거를 마련하고 고위직 대상 별도교육 실시를 재량에서 의무사항으로 변경
- 고충상담 등의 이유로 피해자 등 불리한 처우 금지 항목 추가
- 여성가족부 폭력예방교육 운영안내 지침에 따라 ▲성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 구성인원 변경(5인 → 3인이상) ▲고충상담원 지정인원 변경(2인 이상 → 1인 이상)
- 고충심의위원장을 기관장이 지명하는 자에서 예술원사무국장으로 규정에 명시
- 고충처리 업무를 행할 시 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호·지원 및 외부전문가 선임 가능 규정 명시

○ 지침 명칭 변경

* (명칭변경) 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방지침 → 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
	예술원사무국 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방지침		예술원사무국 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침	
	제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조, 「문화체육관광부 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침」의 규정에 따라 예술원사무국장(이하 "기관장"이라 한다)이 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.		제1조(목적) ----- ----- ----- ----- 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조, 「문화체육관광부 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」 ----- ----- 성희롱·성폭력·스토킹(2차 피해 포함) 예방과 사건처리를 -----	
	제2조(적용범위) ① (생략) ② 이 지침의 피해자 보호는 피해자뿐 아니라 신고자, 조력자, 대리인에게도 적용된다.		제2조(적용범위) ① (현행과 같음) ② 이 지침의 피해자 보호는 피해자뿐 아니라 피해를 입었다고 주장하는 자(이하 "피해자등"이라 한다.), ----- -----	
	< 신설 >		③ 성희롱·성폭력·스토킹 피해(2차 피해 포함) 구제와 관련하여 다른	

	법령에서 따로 정한 절차가 있는 경우에는 그 법령에 따른다. 제3조(정의) (생략) 1. "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제3조 제2호의 <u>규정에 의한 성희롱</u>을 말한다. 2. "성폭력"이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다. < 신설 > 3. "2차 피해"란 제9조제1항 각 호의 불리한 처우 중 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다. 제4조(기관장의 책무) ① (생략) 1. <u>성희롱·성폭력</u>(2차 피해 포함) 예방교육의 실시 2. <u>성희롱·성폭력</u> 고충상담창구의 설치·운영 3. <u>성희롱·성폭력</u> 고충처리절차 및	법령에서 따로 정한 절차가 있는 경우에는 그 법령에 따른다. 제3조(정의) (현행과 같음) 1. "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제3조 제2호 각 목에 따른 행위를 말한다 2. ----- 제2조제1항 각 호에 ----- 3. "스토킹"이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스토킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스토킹범죄를 말한다. 4. ----- 제4조(기관장의 책무) ① (현행과 같음) 1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>(2차 피해 포함) ----- 2. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- 3. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----
--	---	---

매뉴얼 마련 4. <u>성희롱·성폭력</u> 피해자의 보호 및 2차 피해 예방 5. <u>성희롱·성폭력</u> 근절의지 및 가해자 무관용의 원칙 천명 6. 소속 직원에 대한 <u>성희롱·성폭력</u> 예방 홍보 7. <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육 참석 및 관련 예산 확보 8. (생략) ② 기관장은 제1항에 따른 제반 조치 시행을 위하여 <u>성희롱·성폭력</u>(2차 피해 포함) 방지조치 추진계획을 수립·시행하여야 한다. ③ (생략) 제5조(고충상담창구) ① <u>성희롱·성폭력</u> 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 <u>성희롱·성폭력</u> 관련 고충에 대한 상담 또는 처리를 위하여 <u>예술원사무국</u>에 <u>성희롱·성폭력</u> 고충상담창구(이하 "고충상담창구"라 한다)를 두고 소속 직원에게 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다. 다만 <u>성희롱·성폭력</u> 고충상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 고충상담창구 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.	----- 4. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- 5. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- 6. ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- 7. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- 8. (현행과 같음) ② ----- ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>(2차 피해 포함) ----- ----- ③ (현행과 같음) 제5조(성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구) ① 「양성평등기본법 시행령」 제19조 및 제20조에 따른 <u>성희롱·성폭력</u> 예방을 ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----<u>예술원사무국</u> 관리과에 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- -----다만 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----
---	--

② 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원 (이하 "고충상담원"이라 한다)을 2인 이상 지정하되, 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다.

③ (생략)

1. 성희롱·성폭력 피해(2차 피해 포함) 상담, 성희롱·성폭력 고충에 대한 접수 및 처리
2. 성희롱·성폭력 사건에 대한 조사의 협력·지원에 관한 사항
3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항
6. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무에 관한 사항

④ 고충상담창구에는 별지 제1호 서식의 성희롱·성폭력 고충 접수 및 처리대장, 성희롱·성폭력 고충 처리 매뉴얼을 비치하여야 한다.

② -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

1인 이상 지정한다

③ (현행과 같음)

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----
-----, 성희롱·성폭력·스토킹 -----
2. 제8조에 따른 성희롱·성폭력·스토킹 -----
3. 성희롱·성폭력·스토킹 -----
4. 성희롱·성폭력·스토킹 -----
5. 성희롱·성폭력·스토킹 -----
-----매뉴얼에 관한 사항
6. 성희롱·성폭력·스토킹 -----
----- 교육·홍보 등

④ -----
----- 고충 접수 및 처리대장을
작성·비치하여야 한다.

⑤ 기관장은 고충상담원의 성희롱 관련 고충상담·처리에 대한 업무 역량 강화를 위하여 교육훈련을 지원할 수 있다.

1. 성희롱·성폭력 피해 상담 및 고충상담원 업무 역량강화를 위한 외부 전문기관 교육 수강

2. (생략)
< 신설 >

< 신설 >

⑥ (생략)

제6조(예방교육) ① 기관장은 매년 성희롱·성폭력 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 하며, 이 경우 2차 피해 예방교육 실시계획을 통합하여 수립할 수 있다.

② 제1항에 따른 성희롱·성폭력 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육 또는 사이버 교육 등의 방법으로 매년 1시간 이상 실시하되, 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 2차 피해 예방에 관한 사항을 포함하여

⑤ 기관장은 고충상담원의 업무를 위하여 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

2. (현행과 같음)

3. 고충처리 업무를 행할 때 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호·지원

4. 고충처리 업무를 지원하기 위한 외부전문가 선임

⑥ (현행과 같음)

제6조(예방교육) ① -----
성희롱·성폭력·스토킹 -----

② -----성희롱·성폭력·스토킹 -----

실시한다. ③ 신규 임용된 직원에 대하여 임용된 날부터 2개월 이내에 성희롱·성폭력 예방교육을 실시하여야 하며, 교육의 효과를 높이기 위하여 <u>고위공무원 및 관리자를 대상으로</u> 한 성희롱·성폭력 예방교육을 별도로 실시할 수 있다. 제7조(고충상담의 신청) ① <u>성희롱·성폭력과 관련하여</u> 상담을 원하는 소속구성원은 별지 제2호 서식에 따른 서면, 전화, 통신 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다. ② <u>고충상담원은 상담의</u> 신청을 받은 경우에 지체없이 상담에 응하여야 하며, 고충상담을 한 경우에는 별지 제3호 서식의 <u>성희롱·성폭력 고충상담일지</u>를 작성하여야 한다. 제7조의2(조사신청 및 신고) ① <u>성희롱·성폭력 사건</u>에 대한 조사를 원하는 피해자 등(피해자의 대리인을 포함한다)은 별지 제4호 서식의 조사 신청서를 제출해야 하며, 고충상담원은 조사 신청서를 접수한 후 별지 제4의2호 서식의 접수증을 신청인에게 발급하고 피해 발생사실을 기관장에게 보고한다.	----- ③ ----- ----- -----<u>고위직을 대상으로</u> ----- -----<u>실시</u> <u>하여야 한다.</u> 제7조(고충상담의 신청) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>----- ----- ----- ----- ② <u>고충상담원은 제1항의 상담의</u> ----- ----- -----<u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- 제7조의2(조사신청 및 신고) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹 사건</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
---	---

② 제1항에 따라 기관장은 성희롱, 성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 문화체육관광부 및 여성가족부장관에게 통보한다. ③ 기관장 및 기관 내 피해자 보호 관련 종사자는 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고해야 한다. ④ (생략) 제8조(조사) ①(생략) ② (생략) ③ (생략) ④ (생략) ⑤ (생략) ⑥ (생략) 1. (생략) 2. 신청인이 조사신청을 취소한 경우	② ----- 따른 조사신청서 접수 시 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항 및 「양성평등기본법」 제31조의2 제1항에 따른 문화체육관광부 및 여성가족부 통보 여부에 대한 의견을 피해자들에게 확인하여야 한다. ③ 제1항에 따른 조사신청서 내용이 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 제1항(업무상 위력 등에 의한 추행), 「형법」 제303조 제1항(업무상 위력 등에 의한 간음)에 해당하는 경우에는 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 피해자의 의사를 확인하여 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고하여야 한다. ④ (현행과 같음) 제8조(사실확인을 위한 조사) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. -----
--	--

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지)

① 기관장(인사·복무 등에 관한 권한을 기관장으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 피해자, 신고자, 조력자, 대리인, 참고인 등에 대하여 고충상담 및 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1. (생략)
2. (생략)
3. (생략)
4. (생략)
5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한

6. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위

< 신설 >

< 신설 >

(이 경우 사건을 종결한다)

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지)

① 피해자, 신고자, 조력자, 대리인, 참고인 등에 대하여 고충상담 및 협력, 제9조의 2의 보호조치 요구·신청 등을 -----.

1. (현행과 같음)
2. (현행과 같음)
3. (현행과 같음)
4. (현행과 같음)
5. -----
-----기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소

6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, -----

7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개

8. 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위

< 신설 >

7. 그 밖에 피해를 주장하는 자 및 조사 등에 협력하는 자의 의사에 반하는 불리한 처우

② 기관장은 제7조의2에 따른 조사 신청 이후에 피해자 등이 요청하는 경우로서 피해자 등을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 피신청인과의 업무분장과 업무공간 분리, 근무장소 변경, 휴가사용 등 적절한 보호 조치를 하여야 한다.

③ 고충상담원 등 성희롱·성폭력 사건처리 과정에서 관계 내용을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 피해자 등 관계자의 신원은 물론 그 내용 등을 누설하여서는 아니된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 결재권자에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

④~⑤ (생략)

< 신설 >

9. 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치

10. 그 밖에 본인의 의사에 반하는 불이익 조치

② -----

-----피신고인-----

③ 고충업무담당자, 인사 등 피해자 보호 업무담당자, 조사업무담당자, 심의·의결업무담당자 등(이하 "업무담당자"라고 한다)은 사건처리 과정에서 알게 된 개인정보, 사건 내용 등이 피해자등의 의사에 반하여 다른 구성원에게 노출되지 않도록 하여야 한다. -----

④~⑤ (현행과 같음)

제9조의2(스토킹피해자 보호조치)

① 기관장은 직장 내에서 스토킹이 발생한 경우 피해자의 안전한 업무 환경을 위하여 근무 시간 및 장소의 변경, 배치전환 등의 적절한 보호조치를 시행할 수 있으며, 스토킹행위자에게 피해자에 대한 접근 금지, 피해자의 근무 장소 및 일정 파악 금지 등 준수할 사항을 고지하여야 한다.

② 기관장은 제1항에 따른 보호조치의 원활한 시행을 위해 외부전문가의 자문을 구할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 보호조치는 행위자에 대한 징계 의결이 있기 전에도 피해자보호 필요성을 고려하여 실시할 수 있고, 이러한 경우에도 피해자의 의사를 고려하여야 한다.

④ 제1항에 따른 보호조치는 스토킹이 사실이 아닌 것으로 판단된 경우에 종료할 수 있다.

⑤ 기관장은 제1항에 따른 보호조치를 시행함에 있어 피해자의 신원, 피해 내용 등이 다른 사람에게 누설되지 않도록 해야 한다.

⑥ 기관장은 기관 또는 단체 내에서 스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적

제10조(조사결과와 보고 등) 고충상담원은 성희롱·성폭력 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 기관장에게 보고하여야 한다.

제11조(성희롱·성폭력고충심의위원회 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력 사안의 처리와 관련하여 성희롱·성폭력고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장을 포함한 5인의 위원으로 구성한다.

③ 위원장은 기관장이 지명하는 자로 하고, 내부위원은 위원장이 위촉하는 성희롱·성폭력 전문가 또는 법률전문가 2인으로 구성한다.

④ 위원 구성 시 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니 된다.

< 신설 >

인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다.

제10조(조사결과와 보고 등) 조사자는 제8조에 따른 조사의 완료 즉시

제11조(성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력·스토킹 사안의 처리와 관련하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② ----- 3인 이상의 위원-----

③ ----- 예술원사무국장으로 하고, -----
--- 성희롱·성폭력·스토킹 ---
-- 법률전문가 1인 이상-----

④ -----
-----10분의 7을 -----

⑤ 위원의 임기는 내부위원은 그 직에 재임하는 기간이 되고, 외부위원은 2년으로 하되 연임할 수 있다.

⑤ 위원회의 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 고충상담원으로 한다.

⑥ 성희롱·성폭력 사건 처리는 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 반드시 경유하도록 한다. 다만 조사 중지 등 예외적인 사유가 있는 경우는 제외한다.

제12조(위원회의 운영) ① (생략)

② (생략)

1. 성희롱·성폭력 여부의 판단(2차 피해 포함)

2. (생략)

③ 위원회의 심의는 재적위원 과반수 찬성으로 의결한다.

④ (생략)

< 신설 >

⑤ 위원장 및 위원은 회의 과정에서 알게 된 내용을 외부에 공개하거나 누설하여서는 아니되며, 별지 제7호 서식의 비밀보호서약서를 작성하여

⑥ 위원회의 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 고충상담원으로 한다.

⑦ 성희롱·성폭력·스토킹 사건 처리는 성희롱·성폭력·스토킹 -----

제12조(위원회의 운영) ① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

1. 성희롱·성폭력·스토킹 여부의 판단(2차 피해 포함)

2. (현행과 같음)

③ 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 재적위원 과반수 찬성으로 의결하되, 외부위원 1명은 반드시 포함되어야 한다

④ (현행과 같음)

⑤ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

⑥ -----

야 한다.

제12조의2(제척·기피·회피) ① (생략)

② 해당 안건의 당사자는 특정위원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당되어 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 경우 별지 제8호 서식에 따라 위원의 기피를 신청을 할 수 있다.

③ 위원 등은 제1항의 각호 사유에 해당되는 것을 알게 되었을 때에는 스스로 그 사건의 심리·의결을 회피할 수 있다. 이 경우 회피하고자 하는 위원은 위원장에게 그 사유를 소명하여야 한다.

④ 기피 신청이 있는 경우 제12조제2항에 따라 의결하여 결정하고, 회피 신청에 대해서는 위원장이 직권으로 결정한다.

⑤ (생략)

제13조(사건의 종결 등) ① 고충심의위원회의 심의 결과 성희롱·성폭력에 해당할 경우 기관장에게 보고한다.

② 제12조에 따른 위원회의 심의 결과는 성희롱·성폭력에 해당되지 않는다고 인정될 경우에는 당사자에게 통

제12조의2(제척·기피·회피) ① (현행과 같음)

② -----위원 중에서 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 -----

③ ----- 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 스스로 그 사건의 심리·의결을 회피하여야 하며, 제2항에 해당하면 회피할 수 있다. -----

④ -----
-----의결(기피신청 대상 위원을 제외한다.) -----

⑤ (현행과 같음)

제13조(사건의 종결 등) ① -----
-----성희롱·성폭력·스토킹에 -----
--

② ----- 심의 결과는 별지 제10호서식에 따라 당사자에게 통보하고, 성희롱·성폭력·스

보 후 사건을 종결한다. 제14조(징계) ①~② (생략) ③ 기관장은 <u>성희롱·성폭력</u> 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계한다. ④ 기관장은 조사 중인 <u>성희롱·성폭력</u> 행위가 징계제에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 <u>의원면직을 허용하여서는 아니된다.</u> < 신설 > 제15조(재발방지조치 등) ① 제12조에 따른 위원회의 심의결과 <u>성희롱·성폭력</u>에 해당하는 경우 <u>사건이 발생한 사실을 안 날부터 3개월</u> 이내에 재발방지대책(2차 피해 포함)을 수립하고, 문화체육관광부와 여성가족부에 제출하여야 한다. ② 기관장은 <u>성희롱·성폭력</u> 방지(2차 피해 포함)를 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 특별 <u>성희롱·성폭</u>	<u>토킹</u>에 해당되지----- 제14조(가해자에 대한 징계 및 조치) ①~② (현행과 같음) ③ ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 사건을 은폐하거나 제9조에 따른 피해를 발생시킨 자를 관련 법령에 따라 징계하여야 한다. ④ 기관장은 <u>피신고인이 의원면직을 신청하는 경우 「공무원 비위사건 처리규정」</u> 등 관련 법령을 검토하여 <u>의원면직 허용 여부를 결정하여야 한다.</u> ⑤ 장관은 조사 결과 <u>성희롱·성폭력·스토킹 발생 사실이 확인되면 공무원인 가해자에게 「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정」 제6조에 따른 조치를 할 수 있다.</u> 제15조(재발방지조치 등) ① ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>에 해당하는 경우 <u>사건이 접수된 날(조사신청이 접수된 날)부터</u> ----- ② ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- <u>성희롱·성폭력</u>
--	--

<u>력</u> 예방교육, <u>성희롱·성폭력</u>의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다. ③ 기관장은 <u>성희롱·성폭력</u>(2차 피해 포함) 행위자에 대한 재발방지를 위한 인식개선 교육을 실시하여야 한다. ④ (생략) 제16조(상급기관의 관리·감독) ① <u>성희롱·성폭력</u> 행위자가 기관장이거나 인사담당부서장인 경우에는 이 지침 제2조에도 불구하고 상급기관(문화체육관광부)에 <u>성희롱·성폭력</u> 고충에 대한 조사를 요청할 수 있다. 이 경우 피해자 등의 의사를 확인해야 한다. ② (생략) 부칙 제2조(재검토 기한) 예술원사무국장은 이 지침에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	<u>· 스토킹</u>----- ----- ③ 기관장은 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- <u>재발방지 교육</u> 등의 조치를 해야 한다. ④ (현행과 같음) 제16조(상급기관의 관리·감독) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- -----<u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ----- ----- ② (현행과 같음) 제2조(재검토 기한) ----- ----- ---2024년 12월 10일 기준으로 매3년이 되는 시점마다 ----- ----- -----
--	--